



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Павлова академіка, 48, тел./факс (0265) 4-21-36, e-mail: zolcrl@i.ua
КОД ЄДРПОУ 01996272

13.06 2023 № 613/03

НАЧАЛЬНИКУ

ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ОФІСУ
ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
СТАНІСЛАВУ КОСІНОВУ

м. Свободи, 5, Держпром, 4
під., 10 пов.,
м. Харків, 61022
E-mail: 202000@dasu.gov.ua

Шановний пане Станіславе!

У відповідь на Ваш запит, на виконання вимог ст.ст. 5, 6, 11 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляємо наступне:

Частинами п'ятою та шостою статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Окрім цього, відповідно до Роз'яснення Міністерства юстиції України від 21.12.2011 про «Деякі питання практичного застосування Закону України "Про захист персональних даних" та відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, громадянин при укладенні трудового договору зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Однак, враховуючи той фактор, що персональні дані працівника, які містяться в паспорті або документі, що посвідчує особу, в трудовій книжці, документі про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документі про стан здоров'я та інших документах, які він подав при укладенні трудового договору, обробляються володільцем бази персональних даних на підставі статті 24 Кодексу законів про працю України виключно для здійснення повноважень володільця бази персональних даних у сфері правовідносин, які виникли в нього з працівником, Замовник не має права без згоди на це відповідної особи розголошувати такі персональні дані.

24 лютого 2022 Президентом України на всій території нашої держави запроваджено режим воєнного стану, який триває і досі. Активні бойові дії, супроводжуються і активною інформаційною війною, здійснюються постійні інформаційні атаки та різного роду маніпуляції, а відтак надати для ознайомлення запитувані Вами персональні дані та використання такого роду інформації та в подальшому в інформаційному просторі являється недопустимим.

Враховуючи вищенаведене, а також той факт, що в електронній системі закупівель у строки визначені законодавством та які зазначені у висновку по моніторингу було розміщено повідомлення про усунення порушення разом із підтверджуючими документами (пояснення про допущення формальної помилки (описки), Учасником переможцем торгів ТОВ "Медичний центр "М.Т.К." підтверджено усі вимоги, які встановлені Тендерною документацією. Підстав для відхилення даного учасника переможця у Замовника не було, а також, підстав для розірвання договору з ТОВ "Медичний центр "М.Т.К." немає.). відповідальна особа заперечує факт допущення порушення чи його не усунення та відсутня її згода на розголошення її персональних даних, Замовник не володіє всією затребуваною Вами інформацією, а в частині якою володіє у нього відсутнє право на її розповсюдження.

Відтак, в умовах введеного в Україні воєнного стану захист персональних даних є вкрай важливим і недопустиме розголошення таких даних з порушенням статті 6 Закону України «Про захист персональних даних».

Директор

КНП «Золочівська ЦРЛ»



Тарас ЯЦУНСЬКИЙ